

0002587-96.2016.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS CRUZ DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

Nos termos do v. Acórdão de fls. 418/426, foi dado parcial provimento ao recurso do réu, para o fim de corrigir, de ofício, a imputação inicial para a conduta prevista no artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, ., centro - CEP 13970-906, Fone: (19) 2149-1612, Itapira-SP - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0002587-96.2016.8.26.0272

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS CRUZ DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

Nos termos do v. Acórdão de fls. 418/426, foi dado parcial provimento ao recurso do réu, para o fim de corrigir, de ofício, a imputação inicial para a conduta prevista

no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se as reprimendas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, bem como para substituir a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, considerando o patamar da pena aplicada (01 ano e 08 meses), bem como que, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 04 anos, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia, em 29.07.2016 (fl. 71) e a data da sentença condenatória de primeiro grau, em 01.12.2020 (fl. 341), decorreu prazo superior a 4 anos.

Assim sendo, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado LUCAS CRUZ DA COSTA, qualificado nos autos, com esteio nos artigos 107, IV, e 110, parágrafo primeiro, ambos do Código Penal.

Providencie a Serventia às anotações e comunicações de praxe.

No tocante aos eventuais objetos e/ou entorpecentes apreendidos, proceda a Serventia às ações estabelecidas nas NSCGJ, se o caso.

Além disso, expeça-se certidão de honorários em favor do(a) defensor (a) dativo(a) do acusado (fl. 443), nos termos do convênio entre a OAB/DPE.

Com o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Itapira, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA